Relaciones económicas y Derecho

Tema 1 (diap. 1–44)

1 El Derecho

diap. 2–5

- Normas para **organizar la sociedad** y **resolver conflictos**: sustituye a la fuerza
- Evoluciona con la sociedad
- **Legislativo** dicta, **ejecutivo** vela por su cumplimiento y **judicial** resuelve (ambos sancionan)
- **Derecho**: normas jurídicas que regulan las relaciones sociales, **impuestas coactivamente**
- D° + organismos = **ordenamiento jurídico**
- **Derecho** (objetivo: normas vigentes) / **derecho** (subjetivo: facultad de un sujeto, p. ej. de crédito)

2 La norma jurídica

diap. 6–8

- Reglas para solucionar conflictos; distintas de las normas sociales, morales o físicas
- Partes: **título**, **parte expositiva** (preámbulo) y **parte dispositiva** (articulado + disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales)
- Estructura: **supuesto de hecho → consecuencia jurídica**
- Caracteres: **generalidad**, **abstracción**, **obligatoriedad** y **coercibilidad**

3 Fuentes y jerarquía

diap. 9–13, 27–28

- Fuentes (art. 1 CC), por orden: **ley**, **costumbre** y **principios generales del D°**
- Pirámide: **CE / D° europeo** > leyes y normas con rango de ley > **reglamentos**; normas autonómicas: mismo rango, distinto emisor
- **Jerarquía** (art. 9.3 CE): no vale la norma que contradice a una superior
- Criterios: **jerarquía** (manda la superior), **temporalidad** (la posterior deroga la anterior) y **especialidad** (la especial sobre la general)
- **Costumbre**: no escrita; actos repetidos + convicción de que obligan; solo **en defecto de ley**; clave en mercantil
- **PGD**: en defecto de ley y costumbre; **informan** todo el ordenamiento (*prior in tempore, potior in iure*)
- El juez **debe resolver siempre** (art. 1.7 CC)

4 Constitución, leyes y reglamentos

diap. 14–26

- Poderes: **legislativo** (Cortes: Congreso + Senado; parlamentos de las CCAA), **ejecutivo** (Gobierno y Administración) y **judicial**
- **CE de 1978**: norma **suprema** y **directamente aplicable**, rígida; derechos fundamentales arts. 15–29; la protege el **Tribunal Constitucional**
- **Ley orgánica** (derechos fundamentales, estatutos, régimen electoral; **mayoría absoluta**) / **ordinaria** (**mayoría simple**)
- **RD legislativo**: las Cortes delegan en el Gobierno (expresa, materia concreta y plazo). **RD-ley**: extraordinaria y urgente necesidad; provisional, lo convalida el Congreso
- **Reglamentos** (art. 97 CE): reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones
- Iniciativa: **proyecto** (Gobierno), **proposición** (grupos) o **ILP** (500.000 firmas)
- Promulga el Rey, se publica en el **BOE** y entra en vigor a los **20 días** (*vacatio legis*); solo la deroga otra posterior
- **Irretroactividad** (art. 9.3 CE): siempre en normas sancionadoras desfavorables

5 CCAA y Unión Europea

diap. 29–37

- Art. 2 CE: unidad + autonomía; norma suprema de la CA: **Estatuto** (Aragón: LO 8/1982)
- Competencias: **exclusivas del Estado** (art. 149) y **asumibles por las CCAA** (art. 148); conflictos: TC
- España en la UE desde **1986**: **D° UE > D° nacional**
- Instituciones: **Comisión** (ejecutivo), **Consejo** (decide y legisla con el Parlamento), **Parlamento Europeo** (elegido) y **Tribunal de Justicia**; **Eurogrupo** (informal, el euro)
- **Originario**: los tratados (**TUE** y **TFUE**, Lisboa 2007)
- **Derivado**: **reglamento** (directamente aplicable), **directiva** (obliga al resultado; **transposición**; efecto directo si no se transpone a tiempo) y **decisión** (obliga a sus destinatarios)

6 Derecho y economía

diap. 38–44

- D° en ADE: **regula** la economía, da **instrumentos** (contratos, pagarés) y es **base** de otras asignaturas
- **Público** (poderes públicos, interés general) / **privado** (entre particulares)
- **Patrimonial**: parte del privado que regula la actividad económica
- **Civil** (persona, bienes, contratos, familia y sucesiones; común y **foral**, Aragón) y **mercantil** (D° del empresario en el mercado)
- **Constitución económica**: Estado social; **propiedad privada** y herencia (art. 33; límites: dominio público y **expropiación**)
- **Libertad de empresa** en economía de mercado (art. 38), con intervención y planificación (arts. 128 y 131)

La relación jurídica patrimonial y sus sujetos

Tema 2 (diap. 1–19)

1 Relación jurídica patrimonial

diap. 2–3

- **Vínculo** entre personas regulado por el Dº, con **objeto económico**
- Una parte puede **exigir** algo a otra con la **coacción** del poder público
- Posición **activa** o **pasiva**
- Ej. trabajo: **salario ↔ horas**; los dos son a la vez activos y pasivos

2 Elementos y derecho subjetivo

diap. 4–6

- Elementos: **sujetos**, **objeto** (sobre qué recae) y **contenido** (derechos y deberes)
- **Dº subjetivo**: poder de exigir algo a otro bajo coacción; su cara opuesta es la **obligación**
- Tiene **titular**, **objeto** y **contenido**: facultades, deberes y **acciones** para protegerlo
- **Patrimoniales** (valor económico) / **extrapatrimoniales** (personalísimos, de la personalidad y de familia)

3 Capacidad y persona física

diap. 7–9, 15

- Sujeto: persona **física** o **jurídica**
- **Capacidad jurídica**: ser **titular** de derechos y obligaciones (también el *nasciturus*)
- **Capacidad de obrar**: **ejercerlos** válidamente; depende de la edad y del autogobierno
- **Personalidad**: se adquiere al **nacer con vida**, desprendido del seno materno (arts. 29–30 CC); se extingue con la **muerte** (art. 32)
- **18 años**: plena capacidad. **Menor**: limitada (padres o tutor). **Emancipado** desde los 16: reducida
- **Aragón**: mayor de edad a los 18 o por matrimonio; **autoridad familiar**; desde los **14**, capacidad ampliada con asistencia

4 Discapacidad

diap. 10–15

- **Ley 8/2021**: desaparecen la incapacitación y la tutela
- Convención de **Nueva York** (2006): **capacidad jurídica igual** que los demás
- Toda persona con discapacidad **tiene capacidad**, con **apoyos a medida** que no anulen su voluntad
- Priman las **medidas voluntarias**: la propia persona elige quién la apoya y con qué alcance (art. 250 CC)
- **A falta de ellas:**
  - **Guarda de hecho**: informal; autorización judicial si representa
  - **Curatela**: judicial, apoyo **continuado**; asistencial (representa solo en casos graves)
  - **Defensor judicial**: apoyo **ocasional** o **conflicto de intereses**

5 Persona jurídica

diap. 16–17

- Organización de personas o bienes **personificada por la ley** (art. 35 CC)
- **Independiente** de sus miembros y con vocación de **permanencia**
- Actúa mediante **representante** (órgano de administración)
- **Clases:**
  - **Corporaciones**: Dº público (Estado, CCAA, ayuntamientos, universidades)
  - **Asociaciones de interés público**: sin ánimo de lucro (ONG, partidos)
  - **Fundaciones**: patrimonio para un **fin altruista**
  - **Asociaciones de interés particular**: con lucro (**sociedades**)

6 La representación

diap. 18–19

- Un **representante** actúa y los efectos recaen en el **representado**
- **Legal** o **voluntaria** (poder); **directa** o **indirecta**
- Poderes **generales** o **especiales**; algunos en **documento público** (art. 1280.5 CC)
- **Mandato**: el mandatario sigue las instrucciones y límites del mandante
- «Quien puede **lo más** puede **lo menos**»
- Poder falso, caducado o excedido: **nulo**, salvo **ratificación**

El objeto de la actividad económica

Tema 3 (diap. 1–22)

1 Derecho real / de crédito

diap. 2–3

- **D° real** (*res* = cosa): relación **directa titular–cosa**; **gozar**, **disponer** y **reivindicar**
- **D° de crédito**: exigir a otra persona una **prestación** (dar, hacer o no hacer)
- Real: **absoluto**, *erga omnes* (frente a todos); se **consolida** al ejercerlo
- Crédito: **relativo**, solo frente al deudor; se **extingue** al cumplirse

2 La propiedad

diap. 4–6

- **Art. 33 CE**, limitada por la **función social** y la expropiación
- **Art. 348 CC**: gozar y disponer sin más límites que las leyes + **acción para reivindicar**
- **Plena** (propiedad) / **limitada** sobre cosa ajena (usufructo, servidumbre, tanteo…)
- Facultades: **goce** (usar, consumir, frutos), **disposición** (vender, ceder, gravar) y **reivindicación** (pedir al juez la devolución)

3 Modos de adquirir

diap. 7–8

- Art. 609 CC
- **Originarios**, sin titular anterior: **ocupación** (*res nullius*), **accesión** y **usucapión** (posesión continuada)
- **Derivativos**, del titular anterior: **donación**, **sucesión** *mortis causa* y **tradición**
- Tradición: **título** (contrato) + **modo** (entrega o escritura pública)

4 Propiedad intelectual

diap. 9–11

- Art. 20.1 b) CE, arts. 428–429 CC y **TRLPI**
- Objeto **inmaterial**, **temporal** y de **explotación exclusiva**
- Obra: creación **original** exteriorizada; autor: **persona natural**
- Duración: **vida del autor + 70 años**
- Facultades **morales** (irrenunciables e intransmisibles: divulgación, autoría) y **económicas** (explotación y remuneración)

5 Derechos reales limitados

diap. 12–17

- **De goce:**
  - **Usufructo** (disfrutar conservando la forma; **nudo propietario**), **servidumbre** (predio sirviente → dominante), **superficie** (hasta 99 años), vuelo y **multipropiedad**
- **De garantía: refuerzan un crédito**
  - Personales (fianza, aval) o reales (**prenda**, **hipoteca**, anticresis)
  - **Prenda**: mueble, **con** desplazamiento de la posesión. **Hipoteca**: inmueble, **sin** desplazamiento; **escritura + inscripción**
  - **Pacto comisorio prohibido**; el deudor sigue respondiendo con todo su patrimonio
  - Hipoteca **accesoria**: pagada, hay que **cancelarla** en el Registro; ejecutarla no extingue la deuda automáticamente
- **De adquisición:**
  - **Tanteo** (antes de vender), **retracto** (después) y **opción de compra** (plazo y precio pactados; leasing)

6 Registro de la Propiedad

diap. 18–22

- Inscribe actos sobre dominio y derechos reales de **inmuebles**: **publicidad**
- Inscripción **voluntaria y declarativa**; **constitutiva** en hipoteca y superficie
- Solo **documentos públicos** (y algunos derechos personales: arrendamientos, opciones)
- **Folio real** por finca; **inmatriculación** = primera inscripción
- **Prioridad** (*prior tempore potior iure*) y **calificación** del registrador (recurso a la DGSJFP)
- Efectos *erga omnes* y **legitimación** (se presume cierto)
- **Tercero hipotecario** (art. 34 LH): buena fe, oneroso, de quien figura inscrito, inscribe y contrato válido → **no le afecta lo no inscrito**

Obligaciones

Tema 4, parte 1 (diap. 2–28)

1 Concepto

diap. 2–4

- **Derecho subjetivo ↔ obligación**
- **Activo** exige, **pasivo** cumple
- **Prestación**: **dar**, **hacer** o **no hacer**
- Requisitos: poder **exigirla**, una **fuente** y **valor económico**
- Elementos: **sujetos**, **fuente**, **prestación** y **vínculo**
- Si no cumple, responde con su **patrimonio**

2 Sujetos

diap. 5–8

- **Acreedor**: derecho de crédito
- **Deudor**: deuda
- **Reciprocidad**: los dos son acreedores y deudores a la vez (en el trabajo: salario y horas)
- **Solidaria**: se puede reclamar **todo a cualquiera**; el que paga tiene la **acción de repetición**
- **Mancomunada**: cada uno debe **su parte**
- Sin pacto, es **mancomunada**. La solidaridad **se pacta**

3 Fuentes

diap. 9

- **Ley**, si lo dice expresamente
- **Contrato**, la más habitual
- **Cuasicontrato**, sin contrato: gestión de negocios ajenos y cobro de lo indebido
- **Actos ilícitos**: delito o negligencia, hay que **indemnizar**
- *Truco:* ***ley***, ***contrato***, ***cuasi*** *y* ***daño***

4 Prestación

diap. 10–16

- Requisitos: **posible**, **lícita** y **determinada**; si falta una, **nula**
- Tipos: positiva/negativa, genérica/específica, cumulativa/alternativa, tracto único/sucesivo, principal/accesoria, condicional/a término
- **Dinero**: obligación de dar y genérica; **mide**, **cambia** y **paga**
- **Nominalismo**: se paga la misma cifra; se evita con una **cláusula de estabilización** (IPC)
- **Intereses** retributivos o moratorios, legales o pactados (límite: **Ley de Usura**)
- Sin pacto, **no hay intereses**
- Se pagan **antes que la deuda**; plazo para reclamarlos: **5 años**
- Cobrar sin mencionarlos = **perderlos**

5 Cumplimiento

diap. 17–23

- Se acaba: **paga**, **pierde**, **perdona**, **confunde**, **compensa** o **renueva**
- Pago **exacto**; pagar **A otro** no vale, que pague **OTRO** por ti sí
- Alternativas: **compensación**, **dación en pago**, **cesión de bienes** y **quita**
- **Incumplimiento**: total, defectuoso o **mora**; solo libra la **fuerza mayor**
- **Mora**: culpa + reclamación; sigue obligado, más daños e intereses
- Ante el juez: **cumplimiento** (o por equivalente) y **resarcimiento** (daño emergente y lucro cesante)
- Contratos recíprocos: **«yo tampoco»** (excepción por incumplimiento) o **resolver** el contrato, con daños

6 Protección del crédito

diap. 24–28

- **Por ley, sin pactar:**
  - **Responsabilidad patrimonial universal**: **todos** sus bienes, presentes y futuros; **nunca la persona**
  - **Inembargable**: sueldo hasta el **SMI**, muebles, herramientas
  - Contra el **fraude** (último recurso): **subrogatoria**, que **ENTRE** lo que le deben; **pauliana**, que **VUELVA** lo que sacó (intención + daño)
- **Pactadas: garantías**
  - **Personal** (aval): responde una **persona**
  - **Real** (hipoteca): responde una **cosa** (*res* = cosa)

Contratos

Tema 4, parte 2 (diap. 29–47)

1 Concepto, funciones y principios

diap. 29–31

- **Económica**: herramienta para **intercambiar**
- **Jurídica**: **acuerdo de voluntades** para crear, modificar o terminar relaciones
- Es un **acto** (nace del acuerdo) y una **norma** (ley entre las partes)
- ***Pacta sunt servanda*** = lo pactado se cumple
- Funciones: **fuente principal de obligaciones** y **título** para transmitir la propiedad
- **Título** (contrato) + **modo** (entrega) = **propiedad**
- Principios: **autonomía de la voluntad** (lo no prohibido), **libertad de forma** (manda la voluntad) y **libertad de contenido** (límites: ley, moral y orden público)

2 Clases

diap. 35

- **Unilateral** (obliga a uno) / **bilateral** o sinalagmático (a los dos)
- **Consensual** (basta el acuerdo) / **real** (entregar la cosa: préstamo, depósito) / **formal** (forma exigida por ley)
- **Oneroso** (dan los dos) / **gratuito** o lucrativo (da uno)
- **Conmutativo** (se sabe desde el principio) / **aleatorio** (azar: seguro, apuesta)
- **Negociado** (se discute) / **de adhesión** (aceptas o rechazas)

3 Elementos esenciales

diap. 32–34

- **Sin ellos no hay contrato.** *Truco:* ***quiero, sobre qué y para qué***
- **Consentimiento**: las dos partes quieren lo mismo, **sin vicios**
  - **Error**: sobre algo importante y que no sea culpa tuya
  - **Violencia o intimidación**: fuerza o amenaza grave (el **miedo reverencial NO cuenta**)
  - **Dolo**: engaño grave a propósito (también callando)
- **Objeto**: la cosa o el servicio; **posible**, **lícito** y **determinado** (puede ser futuro)
- **Causa**: el **para qué**; que exista, sea lícita y verdadera

4 Formación

diap. 39–41

- *Truco:* ***negocias, aceptas y cumples***
- **Formación**: tratos previos, todavía **no hay contrato**
- **Perfección**: nace cuando **oferta y aceptación coinciden**; obliga a lo pactado + buena fe, usos y ley
- **Ejecución**: obliga a las partes y a sus **herederos**
- **Inalterabilidad** (nadie lo cambia solo) e **irrevocabilidad** (nadie se sale solo)
- Excepciones: **consumidores** y contratos de confianza

5 Nulidad y anulabilidad

diap. 36–38

- **Nulidad: el contrato nunca existió**
  - Falta un **elemento esencial** o va **contra la ley**
  - Cada uno **devuelve** lo que recibió (o su valor)
  - **No se puede confirmar** y **no prescribe nunca**
  - La pide **cualquiera**: las partes, un tercero o el juez de oficio
- **Anulabilidad: existe pero cojea**
  - Causas: **vicios del consentimiento**, **menor** o persona con discapacidad, falta el **permiso del cónyuge**
  - Plazo: **4 años**; solo la pide **el protegido**
  - Si nadie la pide, **sigue valiendo**; si se anula, cada uno devuelve lo suyo (el menor solo lo que le benefició)
- *Truco: nulo =* ***nunca existió*** *· anulable =* ***4 años*** *y* ***solo el protegido***

6 Nuevas formas de contratar

diap. 42–47

- *Truco:* ***adhesión, internet, máquina y código***
- **Adhesión**: condiciones claras; dudas **a favor del adherente**; cláusulas abusivas **nulas**
- **Electrónica**: vale igual que en papel; **antes**, condiciones, pasos, corregir errores e idiomas; **después**, confirmar la compra (**email en 24 h**)
- **Lugar**: consumidor, **donde vive**; empresarios, **donde está el prestador**
- **Automatizada**: máquinas expendedoras (contrato **real**)
- **Smart contracts**: se cumplen solos con **código**; reglas generales de los contratos

Derecho de la publicidad

Tema 8 (diap. 1–32)

1 Aspectos generales

diap. 2–3

- **Publicidad** (art. 2 LGP): comunicación en una actividad comercial, industrial o profesional para **promover la contratación**
- Es **acto de competencia** y **práctica comercial**
- **Excluida**: propaganda política, electoral o institucional
- Debe ser **lícita** (arts. 3 y ss. LGP)

2 Fuentes

diap. 4–8

- **UE**: mercado único y uniformidad; **directivas** (resultado, transposición, efecto directo)
- Dir. 84/450 (origen de la LGP), 2005/29 (prácticas desleales), **Televisión sin fronteras** (máx. **12 min/hora**) y 2000/31 (comercio electrónico)
- **CE**: arts. **20** (expresión), **38** (empresa) y **51** (consumidores)
- Leyes: **LGP**, LCD, TRLGDCU, LOCM, LSSI, LGCA; sectoriales (juego, carreteras)
- **CCAA**: competencias ejecutivas y reglamentarias, respetando las del Estado (ej. publicidad sanitaria en Aragón)

3 Sujetos y objeto

diap. 9–10

- **Anunciante**: promueve la contratación
- **Destinatarios**: público **objetivo** y **general**
- **Agencias**: crean, preparan, programan o ejecutan por encargo (creativas, de medios o de servicios plenos)
- **Medios**: titulares de soportes (prensa, radio, TV, redes)
- **Obra publicitaria**: persuade, va en un medio, dura un tiempo, **gratis** para quien la recibe y **por encargo**; la protegen la propiedad intelectual e industrial (marcas)

4 Reglas comunes

diap. 11–13

- LGP: contratos de **publicidad**, **difusión**, **creación** y **patrocinio**; supletorios CCom y CC
- **Nulas** las cláusulas que eximen de responsabilidad frente a terceros (art. 11)
- Obligación de **medios** (*lex artis*: actuar con diligencia) / de **resultado** (lograr un fin concreto)
- **Prohibido garantizar ventas** o ganancias: esas cláusulas se tienen **por no puestas** (art. 12)
- Extinción: reglas generales del **CC** en todos

5 Publicidad y difusión

diap. 14–23

- **Publicidad (arts. 13–16): el anunciante encarga la publicidad a una agencia**
  - Agencia: ejecutar, **reserva** y no competencia (pacto). Anunciante: **pagar** y no usar sus ideas para otros fines
  - Fallo de la agencia: defectuoso, **rebaja o repetición** + daños; total, **resolver** y devolución + daños
  - Fallo del anunciante: paga + intereses; si desiste, indemniza y paga lo hecho
- **Difusión (arts. 17–19): el medio cede espacio o tiempo según tarifas**
  - Medio: **fidelidad** al formato y confidencialidad. Cliente: pagar las tarifas
  - Defectuoso: **repetir**; si no se puede, rebaja + daños (aceptarlo **sin protesta** impide reclamar)
  - Sin difusión: **difusión posterior** o **resolver** con devolución + daños
  - Culpa del cliente: paga **todo** + daños, menos lo que el medio recoloque

6 Creación y patrocinio

diap. 24–32

- **Creación (arts. 20–21): idear y elaborar una campaña o elemento**
  - Derechos de explotación: se **presumen cedidos** en exclusiva, para los fines del contrato
  - Creativo: confidencialidad. Cliente: pagar y no usarla para otros fines
- **Patrocinio (art. 22): ayuda económica a cambio de colaborar en la publicidad del patrocinador; se rige por la difusión**
  - Patrocinado: logos, actos y **conducta** que no dañe la imagen. Patrocinador: **pagar** y aportar medios
  - **Audiovisual** (LGCA): **prohibido en noticiarios**; identificarlo al inicio, en las pausas y al final; sin influir en el contenido ni **incitar a comprar**

Derecho Patrimonial Privado

Temas 1, 2, 3, 4 y 8

T1 Relaciones económicas y Derecho

Tema 1

- **Derecho**: normas **impuestas coactivamente**; objetivo / subjetivo
- Norma: **general**, **abstracta**, **obligatoria** y **coercible**; supuesto → consecuencia
- Fuentes: **ley**, **costumbre** y **PGD**; jerarquía, temporalidad y especialidad
- **CE** suprema; ley **orgánica** (absoluta) / **ordinaria** (simple); RD-ley, RD legislativo, reglamentos
- **BOE** → vigor a los **20 días**; **irretroactividad**
- **UE**: reglamento (directo) y directiva (**transposición**). **CCAA**: Estatuto
- Público / privado; **propiedad** (art. 33) y **libertad de empresa** (art. 38)

T2 Relación jurídica y sujetos

Tema 2

- Relación jurídica: **sujetos**, **objeto** y **contenido**; dº subjetivo ↔ obligación
- Capacidad **jurídica** (ser titular) / **de obrar** (ejercer)
- Persona física: **nace con vida**; **18 años**; emancipado desde los 16
- **Discapacidad**: capacidad con **apoyos**; primero los voluntarios; guarda de hecho, curatela, defensor judicial
- **Persona jurídica**: corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades
- **Representación** legal o voluntaria; poder y mandato

T3 El objeto de la actividad económica

Tema 3

- **Real** (sobre la cosa, *erga omnes*) / **crédito** (frente al deudor)
- **Propiedad**: gozar, disponer y reivindicar
- Adquirir: **originarios** (ocupación, accesión, usucapión) y **derivativos** (título + modo)
- **Propiedad intelectual**: vida + 70 años; facultades morales y económicas
- Limitados: **goce** (usufructo, servidumbre), **garantía** (prenda, hipoteca) y **adquisición** (tanteo, retracto, opción)
- **Registro**: publicidad, prioridad, legitimación y **tercero hipotecario**

T8 Derecho de la publicidad

Tema 8

- **Publicidad**: comunicación para **promover la contratación** (art. 2 LGP)
- Fuentes: **directivas** UE, CE (arts. 20, 38 y 51), **LGP** y otras
- Sujetos: **anunciante**, destinatarios, **agencias** y **medios**
- **Prohibido garantizar ventas**; nulas las exoneraciones de responsabilidad
- Contratos: **publicidad**, **difusión**, **creación** y **patrocinio** (de resultado)
- Patrocinio audiovisual: **no en noticiarios**, identificado y **sin incitar a comprar**

T4 Contratos

Tema 4 · 2.ª parte

- **Acuerdo de voluntades**; *pacta sunt servanda*; título + modo
- Clases: unilateral/bilateral, consensual/real/formal, oneroso/gratuito...
- Elementos: **consentimiento** (sin error, violencia ni dolo), **objeto** y **causa**
- **Nulidad** (nunca existió) / **anulabilidad** (4 años, solo el protegido)
- Formación → **perfección** → ejecución
- **Adhesión**, **electrónica**, automatizada y *smart contracts*

T4 Obligaciones

Tema 4 · 1.ª parte

- Prestación: **dar, hacer o no hacer**; si no cumple, responde con su **patrimonio**
- **Solidaria** (todo a cualquiera) / **mancomunada** (por defecto)
- Fuentes: **ley**, **contrato**, **cuasicontrato** y **actos ilícitos**
- Prestación **posible**, **lícita** y **determinada**; dinero e **intereses**
- **Pago exacto**; incumplimiento y **mora**; resarcimiento
- Protección: **responsabilidad patrimonial universal**, **subrogatoria**, **pauliana** y **garantías**